



*Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais*

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2007.33.00.707664-3
ORIGEM: BA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO: JUIZ FEDERAL DA 23ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA BAHIA
ADV./PROC.: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
LITISCONSORTE: ROBERVAL DE SANTANA
ADV/PROC.: OTÁVIO DE CASTRO ALCÂNTARA
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia (fl. 72/78) que, por unanimidade de votos, denegou ordem em mandado de segurança impetrado pelo INSS contra ato do Juiz Federal da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia, o qual, em ação de revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário, acolheu os cálculos da contadoria, determinando a expedição de precatório em valor superior ao de alçada dos Juizados Especiais Federais, uma vez que a parte autora não renunciou ao valor excedente quando do ajuizamento da ação, bem como não aquiesceu com o pedido de limitação da execução do julgado a 60 (sessenta) salários mínimos formulado pela Autarquia Previdenciária.

Na ação originária de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário – processo nº. 2003.33.00.721254-1– o Juiz Federal da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia proferiu despacho na fase de execução (fl. 37/38), entendendo que: “a mácula incidente sobre o pressuposto processual de constituição da presente relação jurídica processual (incompetência absoluta) deveria ter sido apontada (ou reconhecida de ofício) no curso do processo de conhecimento, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à garantia constitucional da coisa julgada material, uma vez que no âmbito dos juizados há vedação legal expressa ao ajuizamento de demanda rescisória, em consonância com o estatuído no art. 59 da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/2001”. Consignou, ainda, que: “o demandante, uma vez instado a escolher a via célere da Requisição de Pequeno Valor, não quis renunciar ao crédito excedente, e optou por receber o seu crédito mediante precatório, não havendo que se falar, em renúncia tácita para fins de competência (súmula 17 da Turma Nacional de Uniformização)”.

A Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia denegou a segurança, ao argumento de que: “(...) não cabe ao réu, somente agora, após o trânsito em julgado da sentença, às vésperas da expedição do precatório, exigir a renúncia ao excesso como forma de preservar a competência do JEF. Deveria o INSS, conforme dito, no momento processual adequado ter impugnado esse ponto, o que não foi feito. Por isso não há falar em violação ao princípio da



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

congruência, uma vez que o julgador atuou dentro dos contornos da lide, apreciando as questões argüidas na fase de conhecimento” (fl. 47).

Alega o INSS, ora recorrente, que a sentença que reconheceu o direito de revisão do benefício da parte autora transitou em julgado sem quantificar o valor da condenação e que os cálculos acolhidos por ocasião da execução contemplam valores que extrapolam o patamar permitido no processo que deu origem ao título executivo judicial. Defende a aplicação subsidiária do princípio disposto no art. 39 da Lei nº. 9.099/1995 ao procedimento dos Juizados Especiais Federais, o qual dispõe que: “É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei”. Destaca, ainda, que: “(...) não ignora que, no curso da demanda, o valor pode ultrapassar o limite do Juizado nos termos do art. 17, §4º, da Lei do JEF e ainda concorda com a sua aplicação, desde que respeitado o limite de 60 salários mínimos na data do ajuizamento. Não há então incompatibilidade entre este dispositivo da lei dos Juizados Especiais Federais com o art. 39, da Lei nº. 9.099/95, impondo-se a sua aplicação subsidiária”(p. 91).

Suscita divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e os paradigmas da Segunda Turma Recursal do Paraná (2007.70.95.002179-6/PR e 2007.70.95.005957-0/PR), segundo os quais a sentença proferida nas causas afetas aos Juizados Especiais não tem eficácia no que exceder ao limite de sessenta salários mínimos, compatibilizando-se o art. 39 da Lei nº. 9.099/1995 e o art. 17, §4º da Lei nº. 10.259/2001.

Em sede liminar, requer provimento que suspenda o pagamento do precatório até decisão final desta ação.

No mérito, pretende o reconhecimento da divergência jurisprudencial apontada, bem assim seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, para se limitar o direito material da parte autora à alçada dos Juizados Especiais Federais, facultando-lhe desistir, expressamente, de executar o julgado nestes termos para buscar na vara comum o atendimento da plenitude do seu direito.

Parecer do Ministério Público Federal (fl. 69/70) pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do MP.

Regularmente intimada, o litisconsorte passivo Roberval de Santana deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentar contrarrazões, fl. 110-v

Incidente recebido na origem, conforme decisão de fl. 111/112.

É o relatório.

VOTO

As hipóteses de cabimento do pedido de uniformização de jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, encontram-se disciplinadas pelo artigo 14 da Lei nº. 10.259, de 2001.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

A divergência, no entanto, é de ser manifesta em uma análise comparativa entre a tese de direito material acolhida pelo acórdão recorrido e aquela acolhida pelo(s) acórdão(s) paradigma(s) invocado(s) no incidente interposto perante esta Turma Nacional.

A decisão recorrida entendeu que a impugnação ao valor da causa, para fins de competência, encontra-se preclusa, em face da ocorrência da coisa julgada material. Consignou a decisão recorrida que:

Observe-se que já se operou o trânsito em julgado do *decisum*, daí advindo coisa julgada material, não se podendo olvidar que os limites à impugnação do título judicial, a esta altura, estreitam-se, em respeito à segurança jurídica e, em particular, no tocante aos Juizados, à celeridade, simplicidade e outros princípios que regem esse micro-sistema processual. Por isso, o que deve ser examinado é se a matéria deduzida pelo INSS é passível de discussão após o advento da coisa julgada. Em se tratando dos Juizados Especiais Cíveis, há previsão expressa de embargos à execução, no art. 52, IX, da Lei nº. 9.099/95, os quais deverão versar sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Como se vê, o rol de matérias dedutíveis em embargos, no âmbito dos juizados, é mais estreito do que aquele previsto no CPC. Natural que assim seja, a fim de se prestigiar os princípios da celeridade e simplicidade, que orientam o procedimento especial dos juizados. Esse rol de matérias é taxativo. Não podendo ser ampliado, e o juiz deve rejeitar, liminarmente, embargos que aleguem matéria diversa (...). Ainda que, por simplicidade, os juízes admitam o questionamento por simples petição, dispensando o oferecimento formal de embargos, as matérias passíveis de impugnação deverão de ser vistas, evidentemente, aquelas previstas no art. 52, IX, da Lei nº. 9.099/95. Nesse contexto, tem-se que não há amparo legal para a pretensão da recorrente, pois a alegada incompetência do JEF leva à inexigibilidade, ainda que parcial, do título, que não é matéria passível de impugnação pela Lei nº. 9.099/95. Observa-se que os embargos à execução contra a Fazenda Pública, previstos no art. 741 do Código de Processo Civil, contemplam tal hipótese (a inexigibilidade do título), que não fora, contudo, reproduzida na lei dos juizados. Ora, a simplificação dos procedimentos impõe restrições a impugnações e recursos, na busca de uma justiça mais célere e dinâmica. Algo necessariamente há de ser sacrificado, para que se alcance tal objetivo. Além disso, não se pode perder de vista que a Constituição tutela a coisa julgada (art. 5º, XXXVI), em respeito à segurança jurídica, e que, admitindo-se eventual relativização desta, norma que assim dispõe há de ser interpretada restritivamente, sendo incabível sua extensão para hipóteses não expressamente previstas. Poder-se-ia argumentar que hipóteses clássicas de inexigibilidade do título poderiam ser deduzidas nos juizados, uma vez que o título executivo há de ser, necessariamente, líquido, certo e exigível. Assim é que, se pender recurso com efeito suspensivo, ou se a sentença estiver sujeita a condição ou termo que não se verificou, a matéria haverá de ser suscitada e decidida pelo juiz, por se cuidar de matéria de ordem pública, que ao juiz competiria conhecer de ofício. Porém, tratando-se de sentença que, embora



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

ilíquida, traçou parâmetros para os cálculos, o reconhecimento tardio de incompetência não dá ensejo à anulação do julgado, ainda que em parte, como requer a impetrante. Note-se que o valor da causa, em consequência, a competência dos juizados, poderia ser questionado pelo INSS na fase de conhecimento, porém, o ora impetrante ficou-se silente. E se o INSS não sabia ao certo o conteúdo da demanda, é razoável supor que a parte autora igualmente não o soubesse. Subtrair, a esta altura, parte dos valores legitimamente devidos à parte vencedora da ação representaria, por certo, empobrecimento desta e locupletamento indevido da autarquia previdenciária. Frise-se que não se pode admitir renúncia tácita a eventual parcela excedente aos 60 salários mínimos, pelo só fato de se eleger a via dos juizados. Nesse sentido, o enunciado n. 17 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, *verbis*: “Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência”. Com efeito, a competência dos Juizados Especiais é aferida no momento da propositura da ação, não havendo violação de sua competência absoluta quando o valor apurado por ocasião da efetivação da sentença ultrapassa o teto de alçada. Assim, não cabe ao réu, somente agora, após o trânsito em julgado da sentença, exigir a renúncia ao excesso como forma de preservar a competência do JEF. Deveria o INSS, conforme dito, no momento processual adequado, ter impugnado esse ponto, o que não foi feito. Por isso, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, uma vez que o julgador atuou dentro dos contornos da lide, apreciando as questões argüidas na fase de conhecimento. Por último, não se pode olvidar que nas causas sujeitas ao procedimento especial dos Juizados não cabe rescisória, a teor do art. 59 da Lei n. 9099/95, dispositivo que se aplica aos juizados federais, como sustenta a doutrina majoritária. Em linha de coerência, se não se admite a ação rescisória, pelos mesmos argumentos não se há de admitir a desconstituição, ainda que parcial, da coisa julgada, na fase de execução, fora daqueles casos expressamente previstos na lei especial dos juizados.

O acórdão invocado como paradigma (2007.70.95.005957-0/PR), por sua vez, afastou a preclusão e concedeu a segurança para limitar o valor da execução a sessenta salários mínimos à data do ajuizamento da ação, acrescidos das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, defendendo que a sentença proferida nas causas afetas aos Juizados Especiais não tem eficácia no que exceder ao limite de sessenta salários mínimos, compatibilizando-se o art. 39 da Lei n.º 9.099/1995 e o art. 17, §4º da Lei n.º 10.259/2001. Destaca o acórdão paradigma que:

No caso dos autos, de fato, não houve renúncia expressa ao excedente e tampouco foi aferida a competência do Juizado antes do julgamento da demanda, de modo que não foi possível a remessa dos autos ao Juízo Federal Comum em tempo oportuno. (...) Como se depreende do art. 39 da Lei n.º 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei n.º 10.259/2001, a sentença proferida nas causas afetas ao Juizado Especial não tem eficácia no que exceder ao limite de alçada de sessenta salários mínimos. Por conseguinte, o cumprimento do comando sentencial deverá ser limitado a sessenta salários mínimos quando do ajuizamento da ação, desconsiderando-se o excedente, ressalvada, de todo modo, a importância correspondente às prestações que se



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

tornaram devidas a partir do ajuizamento da demanda. A limitação, que em princípio afasta o direito da parte a obter judicialmente a plena satisfação do direito material perseguido, amolda-se ao modelo de Justiça traduzido pelo Juizado Especial Federal. O universo do Juizado pressupõe causas de menor complexidade (CF, art. 98, I) e que traduzam discussão sobre bem jurídico que se expresse em até sessenta salários mínimos (Lei n. 10.259/201, art. 3º). Nesse rito não há espaço para reexame necessário, para óbices à transação, e ainda da necessária expedição de precatório requisitório, justamente porque nesta nova ordem de Justiça o que se pretende é simples e incapaz de repercutir nos projetos orçamentários. Nessas condições, o modelo posto sugere que o que se pode obter no âmbito do Juizado Especial Federal são bens de vida que traduzidos em expressão econômica não superam o valor de sessenta salários mínimos, sem prejuízo do recebimento de valores supervenientes decorrentes de relação jurídica de trato sucessivo, algo muito comum na órbita previdenciária. De outro lado, não é possível a redistribuição do feito ao Juízo Federal Comum, uma vez que o título conferido neste procedimento limita-se ao valor de sessenta salários mínimos, e, além disso, o Juízo Comum não detém competência para executar título originado no juizado Especial Federal. Ademais, não é razoável que o autor se utilize do trâmite célere e privilegiado do Juizado Especial Federal para, posteriormente, pleitear a execução de título obtido no Juízo Federal Comum, objetivando a satisfação de crédito superior a sessenta salários mínimos, sob pena de desvio das regras de competência e de desvirtuamento do procedimento especial citado para as causas cíveis de menos complexidade. Logo, o valor máximo passível de satisfação no Juizado Especial Federal corresponde a sessenta salários mínimos, à data do ajuizamento da ação, acrescido das eventuais parcelas vincendas e dos honorários advocatícios, quando houver.

Desse modo, restou demonstrada a divergência de interpretação do direito material, devendo, portanto, o pedido de uniformização ser conhecido

Quanto ao mérito, imperioso considerar que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não há renúncia tácita para fins de fixação de competência, nos termos do enunciado da Súmula 17 da TNU, a qual dispõe que: "Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência". Desse modo, a renúncia, quando do interesse da parte autora para postular nos Juizados Especiais Federais, deve ser expressa, sendo o momento processual mais adequado para realizá-la o do ajuizamento da ação. Na hipótese, o autor, na inicial, não apresentou qualquer renúncia ao valor excedente a sessenta salários mínimos.

Ademais, mesmo que o valor da causa no momento do ajuizamento da ação fosse superior ao limite de sessenta salários mínimos, o fato é que a incompetência em razão do valor da causa não foi suscitada nem observada antes do trânsito em julgado da sentença, razão pela qual esta discussão encontra-se preclusa. Destaque-se que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual: "Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução." (REsp 695.445/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 12.5.2008).



*Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais*

No caso, a sentença não estabeleceu limite ao crédito a ser recebido pelo autor. Não há notícias nos autos de impugnação do INSS em relação a esse ponto da sentença, tendo o título judicial se consolidado em desfavor do INSS.

Assim, a limitação, após o trânsito em julgado, do valor do título executivo ao limite de sessenta salários mínimos à data do ajuizamento da ação, como requer o INSS, reconhece, por via transversa, a possibilidade de renúncia tácita no Juizado Especial Federal, bem como impõe ao beneficiário de título executivo judicial a obrigatoriedade de renúncia ao excedente ao limite de competência, independentemente de qualquer renúncia expressa neste sentido, o que é incabível, por afrontar a garantia constitucional da coisa julgada, bem como o enunciado da Súmula nº. 17 desta Turma Nacional.

Quanto à questão da aplicabilidade do art. 39 da Lei nº. 9.099/95 – o qual dispõe que: “É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei” – ao microsistema dos Juizados Especiais Federais, é de concluir-se que não se aplica, em razão de previsão específica em sentido diverso – art. 17, §4º da Lei nº. 10.259/2001 – nos termos do qual o autor pode optar pela execução via precatório ou RPV. É que, mesmo nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais, o valor da condenação pode ser superior a sessenta salários mínimos, haja vista que o valor da condenação nos Juizados Especiais Federais não guarda correlação com o critério definido em lei para fins de determinação da competência, devendo, contudo, ficar expressamente ressalvada a necessidade de observância da via do precatório quando o valor final exceder o limite de sessenta salários mínimos.

Desse modo, deve-se reafirmar a tese já uniformizada por esta TNU, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização nº. 2007.70.95.015249-0, da relatoria da Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, segundo a qual: a) no âmbito do microsistema dos Juizados Especiais Federais não cabe a ineficácia da sentença naquilo que exceder ao limite de competência, ou seja, não se aplica subsidiariamente o art.39 da Lei nº. 9.099; b) na fase executiva, o valor do título executivo não pode ser limitado a qualquer patamar, nem sequer podendo ser restrito ao valor de alçada para fixação da competência dos juizados até a época do ajuizamento da ação; se o título transitado em julgado exceder ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, caberá a expedição de precatório conforme expressamente previsto no art. 17, § 4º, da Lei nº. 10.259/2001 e, por fim, c) ao se admitir essa limitação no microsistema dos juizados especiais federais, estar-se-ia rescindindo, em parte, a sentença, pela via transversa do mandado de segurança, em afronta à vedação de ação rescisória prevista no art. 59 da Lei nº. 9.099/95.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta TNU:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RENÚNCIA TÁCITA AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SÚMULA Nº 17 DA TURMA NACIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO INSS.

1. Após o trânsito em julgado, a limitação do valor do título executivo ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos quando do ajuizamento da ação, por via



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

transversa não apenas reconhece a possibilidade de renúncia tácita no Juizado Especial Federal, como também impõe ao beneficiário de título executivo judicial a própria obrigatoriedade de renúncia ao excedente ao limite de competência, independentemente de qualquer renúncia expressa neste sentido, o que é incabível, por afrontar o enunciado da Súmula nº 17 desta Turma Nacional e a garantia constitucional da coisa julgada.

2. Pela via do mandado de segurança contra ato de Juiz praticado no curso da fase executiva não pode o INSS pretender rever o valor da condenação já transitado em julgado a pretexto de limitá-lo ao limite de competência da época do ajuizamento da ação, não havendo ineficácia da sentença naquilo que exceder ao limite de competência no microsistema dos Juizados Federais.

3. Pedido de uniformização apresentado pelo INSS improvido. (PEDILEF 200733007076571, Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 5.3.2010)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RENÚNCIA TÁCITA AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SÚMULA Nº 17 DA TURMA NACIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO INSS.

1. Após o trânsito em julgado, a limitação do valor do título executivo ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos quando do ajuizamento da ação, por via transversa não apenas reconhece a possibilidade de renúncia tácita no Juizado Especial Federal, como também impõe ao beneficiário de título executivo judicial a própria obrigatoriedade de renúncia ao excedente ao limite de competência, independentemente de qualquer renúncia expressa neste sentido, o que é incabível, por afrontar o enunciado da Súmula nº 17 desta Turma Nacional e a garantia constitucional da coisa julgada.

2. Pela via do mandado de segurança contra ato de Juiz praticado no curso da fase executiva não pode o INSS pretender rever o valor da condenação já transitado em julgado a pretexto de limitá-lo ao limite de competência da época do ajuizamento da ação, não havendo ineficácia da sentença naquilo que exceder ao limite de competência no microsistema dos Juizados Federais.

3. Pedido de uniformização apresentado pela parte autora provido. (PEDILEF 200770950152490, Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 13.5.2010)

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM LIMITAÇÃO DA ALÇADA DO JUIZADO. O ART. 39 DA LEI 9.099/95 NÃO SE APLICA AOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 17, § 4.º DA LEI 10.259/2001. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (PEDILEF 200833007122079, Juiz Federal José Eduardo do Nascimento, DJ 11.3.2011)

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao Pedido de Uniformização.

O julgamento deste incidente, que reflete o entendimento consolidado desta Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto, a fim de que mantenham ou promovam a



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º do RI/TNU.

É como voto.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator



*Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais*

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	JUIZO FED. DA 23ª V. DO JUIZADO FEDERAL ESP. DA SJ DA BAHIA
Proc./Adv.:	ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Litisconsorte :	ROBERVAL DE SANTANA
Proc./Adv.:	OTÁVIO DE CASTRO ALCÂNTARA
Origem:	BA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
Proc. Nº.:	2007.33.00.707664-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



*Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais*

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2007.33.00.707664-3
ORIGEM: BA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO: JUIZ FEDERAL DA 23ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA BAHIA
ADV./PROC.: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
LITISCONORTE: ROBERVAL DE SANTANA
ADV/PROC.: OTÁVIO DE CASTRO ALCÂNTARA
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO INSS. RENÚNCIA TÁCITA AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 17 DA TURMA NACIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INCIDENTE NÃO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS COM MESMO OBJETO ÀS TURMAS DE ORIGEM (ART.15, §§ 1º E 3º RI/TNU).

1 - No âmbito dos Juizados Especiais Federais, não há renúncia tácita para fins de fixação de competência, nos termos do enunciado da Súmula 17 da TNU. Desse modo, a renúncia, quando do interesse da parte autora para postular nos Juizados Especiais Federais, deve ser expressa, sendo o momento processual mais adequado para realizá-la o do ajuizamento da ação. Na hipótese, o autor, na inicial, não apresentou qualquer renúncia ao excedente a sessenta salários mínimos.

2 - Ainda que o valor da causa no momento do ajuizamento da ação fosse superior ao limite de sessenta salários mínimos, a incompetência em razão do valor da causa não foi suscitada nem observada antes do trânsito em julgado da sentença, razão pela qual esta discussão encontra-se preclusa.

3 - A limitação, após o trânsito em julgado, do valor do título executivo ao limite de sessenta salários mínimos à data do ajuizamento da ação, como requer o INSS, reconhece, por via transversa, a possibilidade de renúncia tácita no Juizado Especial Federal, bem como impõe ao beneficiário de título executivo judicial a obrigatoriedade de renúncia ao excedente ao limite de competência, independentemente de qualquer renúncia expressa neste sentido, o que é incabível, por afrontar a garantia constitucional da coisa julgada, bem como o enunciado da Súmula nº. 17 desta Turma Nacional.

4 - O art. 39 da Lei nº. 9.099/95 – o qual dispõe que: “É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei” – não se aplica ao microsistema dos Juizados Especiais Federais.

5 - Incidente conhecido e não provido, determinada a devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem, a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, por unanimidade, negar provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator